

0035630-69.2014.8.26.0506

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Lúcio Alberto Eneas da Silva Ferreira

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/09/2022

... condenado pela prática de roubos e tráfico de drogas, o que demonstra sua personalidade mal formada e voltada para a prática de crimes contra o patrimônio. Na segunda fase, requereu a incidência da agravante da reincidência específica, o que justifica o acréscimo de pena em patamar superior ao usual 1/6 (um sexto) (cf. certidões de fls. 343/347). Afirmou que deve incidir ainda a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

4ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi 1010, Sala 116 - Nova Ribeirania

CEP: 14096-570 - Ribeirão Preto - SP

Telefone: 16-3629-0004 - E-mail: ribpreto4cr@tjsp.jus.br

0035630-69.2014.8.26.0506 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0035630-69.2014.8.26.0506 C.: 2059/2014

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Denunciado:

Marcos Antonio Cordeiro da Silva Filho

VISTOS.

I.

MARCOS ANTÔNIO CORDEIRO DA SILVA FILHO está sendo processado como incurso no artigo 157, § 2º, incisos I (cinco vezes) (ultratatividade benéfica), II e V, do Código Penal, em concurso formal impróprio porque, conforme consta na denúncia, dia 4 de setembro de 2014, por volta das 23h45min, na Rua Monsenhor João Laureano, nº 260, Parque Bandeirantes, MARCOS ANTÔNIO e GUILHERME NASCIMENTO PRADO (já falecido), em concurso previamente conluiados com outras duas pessoas não identificadas, subtraíram mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e restrição da liberdade, o veículo VW/Novo Gol 1.0, placas FDW-3510/São Joaquim da Barra-SP, uma mala com várias semijoias, sete pares de sapatos femininos, um notebook da marca "HP", um notebook da marca "ITAUTEC", um celular da marca "Samsung", modelo "S2", dois celulares da marca "Samsung", um celular da marca "Samsung", modelo "GALAXI S3 MINI", diversas roupas femininas e masculinas, a quantia de R\$ 900,00 em dinheiro, um óculo de sol da marca "Ray-Ban" e dois relógios de pulso das marcas "CHAMPION" e "EURO", todos pertencentes às vítimas M.G.M., M.G.M., G.A.M., W.A.G. e M.M..

Na data dos fatos, o acusado e seus comparsas, um deles do sexo feminino, decidiram

praticar um assalto em uma residência. Estando o acusado na posse de um revólver, juntamente com os demais ladravazes se dirigiram até o endereço supracitado, ocasião em que visualizaram uma das vítimas adentrando no imóvel com o veículo automotor.

Assim, o acusado GUILHERME e o comparsa não identificado abordaram M.G.M. quando ela foi fechar o portão, ocasião em que anunciaram o roubo, a dominaram e ameaçaram de morte em caso de relutância ou reação, exigindo que adentrasse no imóvel, dizendo: “fica quietinha, que é um assalto”.

Na sequência, o acusado e seus comparsas também abordaram e renderam os demais ofendidos que estavam no interior do imóvel, ficando todos sob o jugo dos criminosos por ao menos uma hora, período em que o réu e seus asseclas se armaram na própria casa, se apossando de duas facas de cozinha, e subtraíram os diversos objetos supramencionados das vítimas, os quais foram colocados no interior do automóvel VW/Novo Gol 1.0, placas FDW-3510/São Joaquim da Barra-SP, sempre sob ameaças, inclusive de “matar os dois cachorros da família, se por algum acaso eles mordesses eles”, tendo os ofendidos notado que alguns dos criminosos, em especial MARCOS ANTÔNIO e GUILHERME, ficavam “ao telefone celular conversando com uma voz feminina, a qual instruía eles irem aos cômodos da casa e eles obedeciam tal voz”, denotando que atuavam em conjunto.

Não satisfeitos, o acusado e seus comparsas amarraram e amordaçaram as vítimas com pedaços de fios retirados de objetos eletrônicos (tais como os ventiladores portáteis, umidificador etc.), restringindo a liberdade das vítimas por cerca de uma hora.

Em seguida, todos empreenderam fuga no veículo, levando todos os demais bens subtraídos.

Durante o curso das investigações MARCOS ANTÔNIO e GUILHERME foram reconhecidos como sendo dois dos autores do crime (fls. 13/14, 17/18, 21/22 e 27), mas GUILHERME faleceu em 15 de outubro de 2014, quando se envolveu em outro roubo, sendo morto em confronto com policiais militares.

O acusado MARCOS ANTÔNIO foi citado (fls. 295) e apresentou resposta à acusação (fls. 259/260).

A denúncia foi recebida em 15 de julho de 2022 (fls. 308).

Durante a instrução, foram ouvidas as vítimas Maithi G.M., Monique G.A.M., M.M., duas testemunhas da acusação, e ao final da instrução, o acusado MARCOS ANTÔNIO foi interrogado. Os depoimentos e o interrogatório foram colhidos por sistema audiovisual e encontram-se gravados junto ao termo de audiência de fls. 400/401.

Nos debates orais, o Doutor Promotor de Justiça (fls. 400/401) pleiteou a procedência da ação penal, com a condenação do acusado MARCOS ANTÔNIO, nos termos da denúncia. No tocante à dosimetria da pena, requereu a fixação da pena-base acima do mínimo legal, tendo em vista os maus antecedentes ostentados pelo referido acusado (cf. F.A. de fls. 179/191), já condenado pela prática de roubos e tráfico de drogas, o que demonstra sua personalidade mal formada e voltada para a prática de crimes contra o patrimônio. Na segunda fase, requereu a incidência da agravante da reincidência específica, o que justifica o acréscimo de pena em patamar superior ao usual 1/6 (um sexto) (cf. certidões de fls. 343/347). afirmou que deve incidir ainda a regra do concurso formal de crimes, pois os patrimônios de cinco pessoas distintas foram atingidos, além de suas liberdades terem sido restringidas por mais de uma hora, além de terem sido amarradas. Por fim, pleiteou a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, tendo em vista a reincidência e maus antecedentes, a personalidade mal formada, além do prejuízo

material e psicológico causado às vítimas. O Doutor Defensor (fls. 412/424) requereu, preliminarmente, o acolhimento da alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado, o que viola os artigos 155 e 226, do Código de Processo Penal, com a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, incisos IV ou VII do Código de Processo Penal. No mérito, pleiteou o afastamento do inciso I, § 2º, do artigo 157, do Código Penal (majorante referente ao emprego de arma de fogo – revogado), além do afastamento do inciso II, do § 2º, do artigo 157, do Código Penal (concurso de pessoas), diante da fragilidade probatória em reconhecimento dos agentes na fase inquisitorial. No tocante à dosimetria da pena, pleiteou a fixação da pena-base no mínimo legal e a fixação do regime semiaberto como inicial para o cumprimento da pena.

É o relatório.

DECIDO.

II.

Inicialmente rejeito a preliminar arguida pela i. Defesa do acusado, a qual requer a declaração de nulidade dos reconhecimentos realizados na fase de inquérito policial, uma vez que realizados sem a observância do artigo 226 do Código de Processo Penal.

Entendo que não houve violação à regra prevista no artigo 226, do Código de Processo Penal, tendo em vista que, conforme constou nos autos de reconhecimento fotográfico de fls. 13/14 (vítima Maithi G.M.); fls. 17/18 (vítima Monique G.M.); fls. 21/22 (vítima G.A.M.); fls. 27 (vítima W.A.G.), os reconhecedores/vítimas supracitados descreveram os sinais característicos das pessoas a serem reconhecidas e o acusado MARCOS ANTÔNIO e o indivíduo de prenome GUILHERME foram reconhecidos e apontados, sem qualquer dúvida, como sendo dois dos autores dos roubos em questão, devendo ser observado que, nos termos do artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, “II - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la”, de modo que, tal exigência não se mostra obrigatória.

Além disso, em Juízo, sob o crivo do contraditório, quando a Defesa pode formular perguntas às vítimas relativas ao reconhecimento feito na fase do inquérito policial, pode pedir que a vítima faça a descrição física do autor do crime e também acompanhar o reconhecimento pessoal realizado pelas vítimas, ainda que o(s) réu(s) seja(m) colocado(s) sozinho(s) na sala de reconhecimento, não vislumbro qualquer ilegalidade, pois o que importa observar é a certeza transmitida pelas vítimas quanto ao reconhecimento do autor do crime.

Por tais motivos, rejeito a preliminar arguida.

No mérito, a ação é parcialmente procedente.

O réu MARCOS ANTÔNIO CORDEIRO DA SILVA FILHO foi interrogado em juízo (termo de audiência de fls. 400/401) e disse ter 29 anos de idade e que já esteve preso anteriormente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e roubo e que estava morando com sua esposa e a filha da mesma e afirmou ter filhos, fruto de outro relacionamento. A respeito dos fatos, disse que se encontrava foragido no ano de 2014, por não ter retornado da “saidinha” e que foi preso em flagrante pela prática de outro roubo. Negou ter participado do crime de roubo descrito na denúncia e negou conhecer o corréu falecido GUILHERME.

A vítima Maithi G.M. foi ouvida em juízo (termo de audiência de fls. 400/401) e declarou que na data dos fatos, chegou em sua residência e deixou seu veículo

estacionou defronte a porta de sua residência e quando saiu da residência e havia acabado de guardar seu veículo na garagem, quando estava fechando o portão, por volta das 23h30min, surgiram três indivíduos correndo e a abordaram, exibindo um revólver a ela e ordenando que a vítima não fechasse o portão e ficasse quieta, anunciando o assalto e invadindo o local. Disse que no interior da residência estavam sua genitora, sua irmã, seu cunhado e a sua sobrinha, com apenas 3 meses à época dos fatos, além de uma amiga. Então os roubadores começaram a revirar a casa toda e pegar os pertences de valor da residência e depois amarraram as vítimas com fios dos aparelhos elétricos e eletrônicos, pedaços de roupas, além de ameaçarem matar as cachorras caso elas avançassem neles. Disse que quem a abordou no portão era o corréu GUILHERME, o qual foi morto em uma troca de tiros com a Polícia e havia também o acusado MARCOS ANTÔNIO, chamado pelos comparsas de "Marquinhos" e outro comparsa, que a depoente não se recorda. Afirmou que ficavam conversando pelo celular com uma pessoa do sexo feminino, a qual orientava os roubadores. Informou que os 3 roubadores colocaram todos os bens subtraídos no interior do veículo da vítima e foram embora na posse do mesmo. Afirmou que o roubo durou cerca de uma hora e que somente o veículo foi recuperado. Negou conhecer os três assaltantes anteriormente aos fatos e informou terem sido intimadas para comparecerem na delegacia de polícia para realizarem o reconhecimento fotográfico dos acusados, tendo as vítimas reconhecido os acusados GUILHERME e MARCOS ANTÔNIO, sem dúvidas, como sendo dois dos autores do roubo. Afirmou que GUILHERME foi quem a abordou a vítima com a arma apontada para a cabeça e que os outros dois roubadores pegaram facas na cozinha da residência para ameaçarem as vítimas. Disse ter tomado ciência que os acusados já haviam praticado outros roubos nas redondezas e confirmou que todas as vítimas reconheceram os dois roubadores como autores do delito, sem dúvidas. Por fim, informou que os acusados estavam "de cara limpa" e realizou o reconhecimento pessoal do acusado MARCOS ANTÔNIO como sendo um dos autores do roubo.

A vítima G.A.M. foi ouvida em juízo (termo de audiência de fls. 400/401) e declarou que na data dos fatos, já estava deitado com sua esposa quando de repente sua cunhada e um indivíduo apontando a arma para ela abriram a porta do quarto, e o indivíduo anunciou o assalto, ordenando que ficassem quietos, se levantassem e se dirigissem a outro quarto. Disse que estava na residência também a filha do casal, recém nascida, com cerca de 3 meses à época dos fatos, além de sua sogra e uma amiga de sua esposa e de sua cunhada. Afirmou que foram para o outro quarto, onde foram colocados no chão, sentados, o depoente, sua esposa, sua cunhada e a amiga e sobre a cama, sua sogra e sua filha. Disse que os roubadores reviravam tudo, à procura de objetos de valor e que um deles estava portando uma arma de fogo e os demais estavam armados com facas. Após colocarem todos os bens de valor no veículo da cunhada do depoente, os 3 acusados amarraram as vítimas com fios elétricos de eletrodomésticos e pedaços de roupas e depois foram embora no veículo da cunhada do depoente. Posteriormente, conseguiram se desvencilhar das amarrações e acionaram a Polícia e que somente o veículo foi recuperado. Confirmou ter comparecido na delegacia de polícia e realizado o reconhecimento fotográfico do acusado MARCOS ANTÔNIO e de GUILHERME, já falecido, sem dúvidas. Por fim, disse que não conhecia os roubadores anteriormente aos fatos e realizou o reconhecimento pessoal do acusado MARCOS ANTÔNIO como sendo um dos autores do roubo.

A vítima Monique G.M. foi ouvida em juízo (termo de audiência de fls. 400/401) e declarou que o roubo ocorreu em sua residência, quando sua irmã chegou da faculdade, tendo os roubadores entrado na residência na companhia de sua irmã. Disse que estava no interior de seu quarto e ia amamentar sua filha recém nascida quando os roubadores entraram no quarto com a sua irmã, apontando um revólver para a cabeça dela e então os ladravazes prenderam as vítimas e subtraíram diversos tipos de objetos como fraldas infantis, roupas, dinheiro, joias, notebooks, celulares, objetos de bebês, colocaram tudo no interior do veículo da irmã da vítima e foram embora na posse de todos os objetos subtraídos. Afirmou que somente o veículo foi recuperado e afirmou que pertences da genitora da vítima e da amiga

dela também foram subtraídos. Confirmou ter realizado o reconhecimento fotográfico do acusado MARCOS ANTÔNIO e de GUILHERME, já falecido. Relatou que os roubadores danificaram sua geladeira com a ponta das facas, abriram garrafas de vinho, e afirmou que até treme de lembrar do roubo. Por fim, realizou o reconhecimento pessoal do acusado MARCOS ANTÔNIO como sendo um dos autores do roubo em sua residência.

O policial civil Carlos Henrique Guilhermiti foi ouvido em Juízo (termo de audiência de fls. 400/401) e disse que se trata de um caso no qual, através do modus operandi do ocorrido, já tinham outros casos sendo investigados e então apresentarem às vítimas as fotografias dos roubadores, tendo as vítimas reconhecido o acusado MARCOS ANTÔNIO e GUILHERME, o qual foi morto em troca de tiros com a Polícia Militar. Afirmou que nos demais casos também ingressavam no imóvel três indivíduos, agrediam as vítimas e eram coordenados por uma pessoa do sexo feminino, que passava as ordens pelo celular, porém não conseguiram identificar a mesma e o terceiro indivíduo que praticou o roubo.

A materialidade do delito de roubo ficou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 04/06, pelos relatórios de investigação policial de fls. 07/08; 09/11 e 47/48; pelo auto de avaliação de fls. 392/395, pelos depoimentos das vítimas Maithi G.M., Monique G.M. e G.A.M. e do policial civil Carlos Henrique, que confirmaram a ocorrência do roubo descrito na denúncia.

No tocante à autoria, ainda que o acusado MARCOS ANTÔNIO tenha negado participação no crime de roubo descrito na denúncia, por outro lado, entendo que tal negativa não merece acolhimento, pois as vítimas Maithi, G.M., Monique G.M. e G.A.M. e o policial civil Carlos Henrique prestaram depoimentos seguros e coesos, confirmando o reconhecimento fotográfico e pessoal do acusado MARCOS ANTÔNIO e GUILHERME (já falecido), como sendo dois dos autores do roubo em questão, o qual teve a participação de um terceiro indivíduo, não identificado e também por uma pessoa do sexo feminino, que também não foi identificada.

Também tenho como caracterizado o concurso formal no roubo descrito na denúncia, pois na mesma ação delituosa foram atingidos os patrimônios de pelo menos cinco vítimas diferentes, quais sejam Maithi G.M., Monique G.M., G.A.M., W.A.G. e M.M. e, em que pese Monique e G.A.M. sejam um casal, a jurisprudência do STJ já firmou entendimento de que a subtração de bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que da mesma família, num mesmo contexto fático, não caracteriza crime único, mas concurso formal de crimes, conforme HC 418.146/SP (Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017). Portanto, no presente caso deve incidir a regra prevista no artigo 70 do Código Penal.

As qualificadoras do concurso de pessoas e da restrição da liberdade das vítimas ficaram comprovadas pelos depoimentos das vítimas, que confirmaram que o acusado MARCOS ANTÔNIO agiu em conjunto e com unidade de desígnios para prática do roubo, com o corréu GUILHERME (já falecido), além de um terceiro indivíduo que também participou ativamente do roubo, porém não foi identificado, além de uma pessoa do sexo feminino, a qual coordenou o roubo através de ligação telefônica, sendo que as vítimas confirmaram tais informações, bem como que foram amarradas pelos acusados com fios elétricos e pedaços de roupas, tendo o roubo durado cerca de sessenta minutos.

No que tange à qualificadora do emprego de arma de fogo, ainda que as vítimas Maithi, G.M., Monique G.M. e G.A.M. tenham afirmado que o acusado e seus comparsas faziam uso de arma de fogo na prática do roubo, por outro lado, considerando que não fora realizado exame pericial na referida arma, e diante da alteração legislativa (Lei nº 13.654, de 24 de abril de 2018), que revogou o inciso I, do parágrafo 2º, do artigo 157, do Código Penal, e criou o § 2º-A, prevendo uma causa de aumento de pena de dois terços “se a violência ou ameaça é exercida com emprego

de arma de fogo", entendo que diante de tal alteração, ainda que seja mais rigorosa no que tange ao aumento da pena, por outro lado, entendo que agora se torna imprescindível a realização do exame pericial na arma usada no crime, já que o eventual uso de arma de brinquedo não estaria abrangido pelo termo "arma de fogo".

Com isso, nos casos em que não é realizada perícia na arma, como ocorreu no presente caso, torna-se inadmissível o reconhecimento da qualificadora, já que neste aspecto a nova legislação tem conteúdo benéfico aos acusados, pois não se tem certeza do potencial ofensivo da arma, imprescindível para a caracterização da qualificadora.

Assim, tenho como configurado o delito previsto no artigo 157, § 2º, incisos II e V (por cinco vezes), combinado com o artigo 70, "caput", ambos do Código Penal.

Observe que o acusado MARCOS ANTÔNIO é duplamente reincidente, inclusive específico, além de ostentar duas condenações em primeira instância, pela prática de roubo majorado e três condenações com trânsito em julgado posterior aos fatos apurados nestes autos, pela prática de crimes dolosos, inclusive contra o patrimônio (cf. F.A. de fls. 179/191 e certidões de fls. 343/347).

Na fixação da pena-base, levo em consideração as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e, considerando que o caso dos autos extrapolou os limites da normalidade, pois houve invasão de domicílio, que gerou grande abalo moral às vítimas, além do prejuízo financeiro causado, de forma que o fato exige maior reprovação, e considerando também que o acusado é duplamente reincidente, inclusive específico (fls. 179/191 e 343/347), então considero uma delas como maus antecedentes, de modo que fixo a pena-base em 1/3 (um terço) acima do mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Segunda fase: tendo em vista a outra reincidência do réu (fls. 179/191 e 343/347), agravo a pena em 1/6 (um sexto), perfazendo 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa. Terceira fase: considerando a presença das causas de aumento de pena do concurso de pessoas e da restrição da liberdade das vítimas, previstas no parágrafo 2º, incisos II e V, do artigo 157, do Código Penal, respectivamente, o que recomenda maior reprovação, então aumento a pena do réu em 3/8 (três oitavos), perfazendo 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa. Em seguida, tendo em vista a quantidade de vítimas atingidas (cinco), aumento a pena em 1/4 (um quarto), por conta da regra prevista no artigo 70, "caput", do Código Penal, totalizando 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 25 (vinte e cinco) dias-multa, que torno definitiva, por não haver outras causas de aumento ou diminuição da pena. Regime inicial: em face da quantidade de pena aplicada, que é superior a 8 anos, aliado à dupla reincidência, inclusive específica do acusado (fls. 179/191 e 343/347) e à gravidade do crime de roubo, em que revelou periculosidade, então fixo o regime fechado como regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade. Valor do dia-multa: fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos, que será corrigido pelos índices da correção monetária.

III.

Ante o exposto e do mais que consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para CONDENAR o acusado MARCOS ANTÔNIO CORDEIRO DA SILVA FILHO, RG: 47.952.772-SSP/SP, filho de Marcos Antônio Cordeiro da Silva e Vilma Maria Cordeiro da Silva, à pena de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e 25 (vinte e cinco) dias-multa, por incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e V (por cinco vezes), combinado com o artigo 70, "caput", ambos do Código Penal.

O acusado MARCOS ANTÔNIO está preso preventivamente e uma vez formada a culpa em

primeira instância, e diante da dupla reincidência, inclusive específica do referido acusado, então não se justifica a concessão do direito de recorrer em liberdade, especialmente porque ainda persistem os motivos ensejadores da prisão cautelar, pois as medidas cautelares substitutivas da prisão seriam insuficientes e inadequadas para evitar a prática de novos delitos, especialmente o roubo, e para evitar a fuga do réu, o que frustraria a aplicação da Lei Penal. Assim, mantenho a prisão cautelar do acusado MARCOS ANTÔNIO CORDEIRO DA SILVA FILHO. Recomende-se-o na prisão onde se encontra, expedindo-se a guia de execução provisória.

Isento o réu do pagamento de custas processuais por ser pessoa pobre na acepção legal do termo.

P.R.I.C.

Ribeirão Preto, 28 de setembro de 2022.

Lúcio Alberto Enéas da Silva Ferreira
Juiz de Direito